금융위원회 보도참고자료 금융감독원

보도시점 배포시 배포 2026. 10. 28.(수) 증선위 회의 후

미공개중요정보를 이용한 내부자등에 대한 중대범죄수사청 고발·통보 등 조치(2건)

- 제19차 증권선물위원회(10.28.) 의결 -

[조치개요]

증권선물위원회(위원장: 신진창)는 제19차 정례회의('26.10.28일)에서 (1) 경영권 변동을 수반하는 **대규모 유상증자 정보**를 **이용**하여 부당이득을 취한 유상증자 참여자 등을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 **미공개중요정보 이용행위 금지 위반** 혐의로 중대범죄수사청(이하 '중수청')에 고발·통보 **조치**하였으며, (2) 상장회사 주식 및 경영권 양수 법인의 임원과 정보수령자를 **미공개중요정보 이용 행위 금지 위반** 혐의로 중수청에 통보하고, 미공개중요정보를 전달받아 이용한 **2차 정보수령자를 시장질서 교란행위** 혐의로 **과징금 부과** 조치하였습니다.

※ 두 건은 별개의 사건으로, 각각에 대해 개별적인 조치가 이루어진 것임

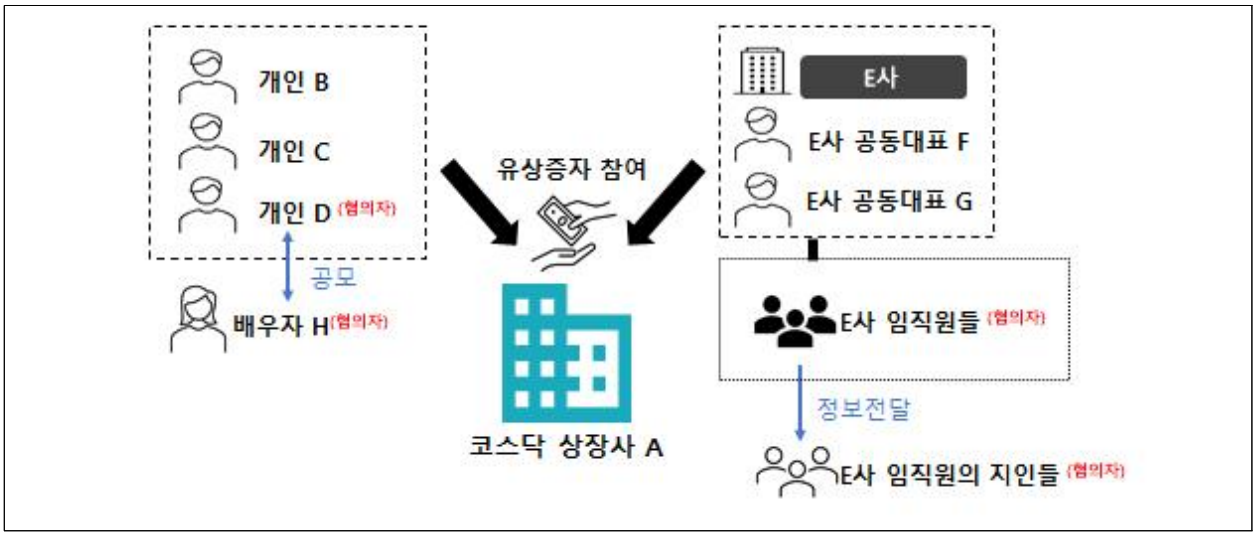
◈ 자본시장법에서 금지하는 **미공개중요정보 이용행위**는 **내부자**가 상장법인의 업무 등과 관련된 **미공개중요정보**를 **특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래에 이용**하거나 타인에게 이용하게 하는 행위(자본시장법 §174)를 말합니다.

◈ 또한, **시장질서 교란행위**는 미공개중요정보 이용행위를 한 자들로부터 **해당 미공개중요정보를 전달받은 자**들이 이를 알면서도 해당 상장증권 등의 **매매, 그 밖의 거래에 해당 정보를 이용**하거나 타인에게 이용하게 하는 행위(자본시장법 §178의2①)를 말합니다.

[(1) 경영권 변동을 수반하는 제3자 배정 유상증자 정보에 대한 미공개 중요정보 이용 행위]

상장사 A의 경영권 변동을 수반하는 **대규모 유상증자 참여자(상장사 E사 및 관계사 임직원 등)와 이들의 지인들**은 **유상증자 관련 미공개 중요정보**를 직무상 지득 또는 전달받은 후, 이를 이용하여 약 **12.5억원의 부당이득을 취득한 혐의**가 있습니다. 이들은 유명인의 대규모 유상증자 참여 사실, 제3자 유증에 따른 경영권 변동, 재무상태 개선 및 여유 자금을 통한 신사업 추진 가능성 등이 주가를 크게 상승시킬 것이라는 기대하에 해당 **미공개중요정보를 이용·전달한 것으로 파악되었습니다**. 금융위원회는 해당 혐의자들에 대한 **압수수색**을 실시한 후 **디지털 포렌식 분석과 문답 과정** 등을 종합하여 관련 정황을 확인했습니다.

< 사건 개요 >



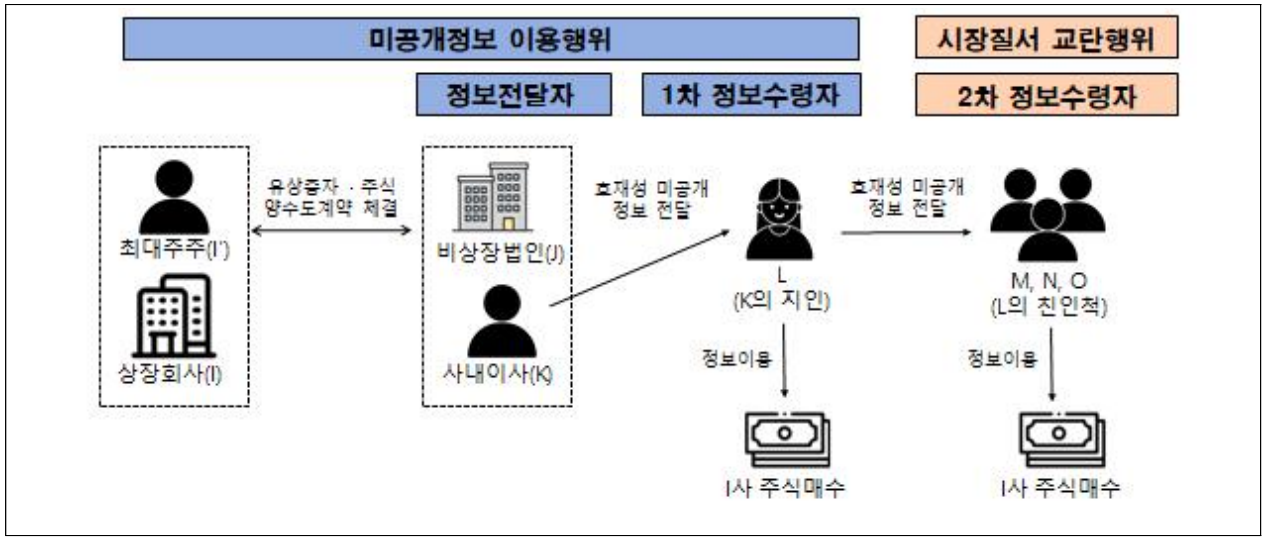
[(2) 상장회사 경영권 양수법인의 임직원 등의 미공개중요정보 이용 및 시장질서 교란행위]

주식 양수도 및 유상증자를 통해 **상장회사 I**의 **경영권을 양수**하기로 한 J법인의 **사내이사 K**는 I사에 대한 경영권 양수도 계약 관련 **미공개정보**를 **지인 L**(1차 정보수령자)에게 **전달**하여 I사 **주식 매매에 이용**하게 하였고, **L은** 동 미공개정보를 **이용하여** I사 주식을 매매하고, 친인척 M, N, O(2차

정보수령자)에게 미공개정보를 **전달**하여 **이용하게 함**으로써 **1억원 상당**의 **부당이득**(정보전달자 및 1차 정보수령자)을 취득하는 등 미공개정보 이용행위를 한 혐의가 있습니다.

또한, 2차 정보수령자인 M, N, O는 L로부터 전달받은 **미공개정보를** 이용하여 I사 주식을 매매함으로써 **1억원 상당의 부당이득**을 취득하여 **시장질서 교란행위**를 한 혐의가 있습니다.

< 사건 개요 >



[유의사항]

회사의 임직원 뿐 아니라 **회사와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자**(그 자가 법인인 경우에는 임직원 포함)도 그 직무와 관련하여 알게 된 미공개중요정보를 이용하거나, 타인에게 이용하게 하는 경우 자본시장법 위반으로 **1년 이상의 유기징역** 또는 **벌금**(부당이득의 최대 6배) 등 형사처벌을 받을 수 있습니다.

또한 1차 정보수령자로부터 **미공개정보**를 **전달받아** 이를 **이용**하여 거래하는 행위 역시 자본시장법상 '**정보이용형 시장질서 교란행위**(§178조의2①)'에 **해당**하는 행위로서, 그 **부당이득**의 **최대 1.5배**에 **상당**하는 금액의 **과징금**이 부과될 수 있음을 각별히 유의하시기 바랍니다.

앞으로도 금융위원회와 금융감독원은 **미공개정보**를 **이용**한 **자본시장 불공정거래** 행위에 대해 **엄정**하게 **대응**해 나갈 예정이니, **관련 법규 준수**와 **내부통제 강화**를 통해 불공정거래 행위가 발생하지 않도록 만전을 기해 주시길 당부드립니다.

※ 수사에 미치는 영향 등을 고려하여 조치대상자 및 종목명은 공표하지 않습니다. 본 조치 사안과 관련한 문의는, 금융위원회 자본시장조사과 또는 금융감독원 조사국으로 해주시길 바랍니다.

< 자본시장 불공정거래 신고 >

☞ **금융위원회**
- 인터넷 : 금융위원회 홈페이지 [참여마당 → 신고마당 → 불공정거래신고] 메뉴

☞ **금융감독원 불법금융신고센터**
- 인터넷 : 금융감독원 홈페이지 [민원·신고 → 불법금융신고센터 → 증권불공정거래신고] 메뉴
- 전 화 : 1332

☞ **한국거래소 불공정거래신고센터**
- 인터넷 : 시장감시위원회 불공정거래신고센터(http://stockwatch.krx.co.kr)
- 전 화 : 1577-0088

담당 부서	금융위원회 자본시장조사총괄과	책임자	과 장	정 종 식	(02-2100-2600)
		담당자	서 기 관	김 영 민	(02-2100-2579)
	금융위원회 자본시장조사과	책임자	과 장	정 현 직	(02-3774-8724)
		담당자	사 무 관	전 양 준	(02-3774-8964)
		담당자	주 무 관	김 한 빛	(02-3774-8694)
	금융감독원 조사2국	책임자	국 장(대행)	형 남 대	(02-3145-5653)
		담당자	팀 장	김 시 림	(02-3145-5656)

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락